

TOP 43:

Verordnung zur Anpassung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (§ 32 EBO)

Drucksache: 483/26

I. Zum Inhalt der Verordnung

Die Verordnung beseitigt einen Fehler, der im Gesetzgebungsverfahren zum Infrastruktur-Zukunftsgesetzes versehentlich entstanden ist.

Ursprünglich regelte § 32 Absatz 2 EBO als zentrale Sicherheitsvorschrift die planmäßig wiederkehrende Untersuchung von Eisenbahnfahrzeugen.

Mit Inkrafttreten des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes zum 29. Juli 2026 wurde diese Vorschrift durch eine Neufassung ersetzt, die Vorgaben zum vollautomatisierten Fahren enthält; dies ließ den bisherigen Wortlaut zur wiederkehrenden Untersuchung von Eisenbahnfahrzeugen ersatzlos entfallen – was eigentlich nicht beabsichtigt war.

Die vorliegende Verordnung korrigiert dies nun, indem sie die Passage zu den vollautomatisierten Fahrfunktionen in Absatz 1 von § 32 EBO überführt; Absatz 2 erhält wieder seinen ursprünglichen Wortlaut vor Inkrafttreten des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der **federführende Verkehrsausschuss** und der **Ausschuss für Innere Angelegenheiten** empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung zuzustimmen.

